

Caso 2: María Luisa y el uso indebido de tecnología

Módulo 3: Educación, Inclusión y Límites desde los Derechos Humanos · Colegio Senda ·
Plataforma Team Meet

Fuente original en Teachable: caso-2-maria-luisa.pdf (2 páginas)

Contexto

María Luisa, alumna de sexto grado, utiliza el iPad institucional para tomar fotografías de compañeros y personal sin autorización. El colegio, conforme a su reglamento, realiza revisiones periódicas previamente comunicadas a las familias. En una de ellas, se descubren las imágenes.

Las fotografías no se han difundido aún, pero incluyen primeros planos incómodos, gestos espontáneos y una burla evidente hacia un maestro. Aunque María Luisa asegura “solo era para reírse”, el hecho revela desconocimiento profundo sobre privacidad, dignidad humana y huella digital.

Este caso trasciende lo disciplinario: implica **ética digital, cultura de consentimiento, seguridad emocional y derechos humanos**.

Análisis jurídico y pedagógico

1. Derecho a la privacidad y dignidad de las personas

Fundamentos:

- Constitución Mexicana, artículo 16
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
- LGDNNA, artículos 13, 18 y 76
- Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 16

Principio clave: toda imagen que identifique a una persona es un dato personal. Su captura, almacenamiento y difusión requieren consentimiento expreso.

Implicaciones:

- Aunque es un entorno escolar, el derecho a la intimidad permanece vigente.
- El colegio tiene la obligación de intervenir para evitar la vulneración de derechos.

2. Deber del docente como garante de derechos

El maestro debe:

- Intervenir sin humillar.

- Proteger la privacidad del grupo.
- Reportar siguiendo la cadena institucional.
- Educar en ciudadanía digital (no solo sancionar).

El error más común: centrarse en el dispositivo y no en la ética.

3. Rol del colegio

El colegio debe:

- Proteger derechos de la comunidad escolar.
- Eliminar las imágenes conforme a protocolos de manejo de datos.
- Trabajar con las familias la asimilación del incidente.
- Reforzar políticas de privacidad y uso ético de tecnología.
- Garantizar que la sanción sea proporcional y educativa.

4. Dimensión psicológica y formativa

Preguntas clave a explorar:

- ¿Qué motivó realmente a María Luisa?
- ¿Hubo intención de burla, poder, aceptación social o venganza?
- ¿Comprende el concepto de consentimiento digital?
- ¿Imita conductas vistas en redes o en casa?

Una intervención eficaz debe integrar la dimensión emocional, no solo la normativa.

Dilema

¿Cómo educar sobre ciudadanía digital sin humillar, sin castigar punitivamente y sin minimizar el daño causado?

| Puntos clave para la docente

1. Toda revisión o intervención debe ser privada.
2. El objetivo no es exponer la falta, sino formar criterio ético.
3. La privacidad no es un lujo: es un derecho fundamental.
4. La tecnología no es neutral: modela conductas.
5. La escuela debe enseñar consentimiento también en formato digital.

| Respuesta formativa esperada

1. Conversación privada y respetuosa
2. Eliminación segura del material
3. Notificación oficial a padres
4. Sesión educativa individual
5. Restitución moral
6. Integración de contenidos de ciudadanía digital para todo el grupo

Tareas abiertas

Tarea 1

Elabora una lista de cinco acciones que llevarás a cabo desde el momento en que identificas imágenes inapropiadas hasta la comunicación con las familias. Incluye contención, revisión privada, reflexión con la alumna y notificación responsable.

Respuesta obligatoria · Carga de archivos habilitada

Tarea 2

Crea una sola frase, clara y repetible, que utilizarás para formar a tus estudiantes en consentimiento digital. Ejemplo: *“En tecnología, igual que en la vida, pedimos permiso antes de registrar imágenes de alguien.”* Tu frase será un recordatorio permanente en tu práctica docente.

Respuesta obligatoria · Carga de archivos habilitada